

1502382-92.2021.8.26.0538

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2333660/2021 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 21834407 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 1440/21/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2333660 - DEL.POL.S.CRUZ DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502382-92.2021.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502382-92.2021.8.26.0538

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2333660/2021 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 21834407 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 1440/21/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2333660 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

UELINTON FELIPE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

UELINTON FELIPE DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, desde data imprecisa, mas certamente até o dia 8 de dezembro de 2021, por volta das 8 horas e 15 minutos, no interior de imóvel residencial situado na Rua Diamantino Mendes Ramos, 231, Conjunto Habitar Brasil, nesta cidade e comarca de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, UELINTON FELIPE DE SOUZA, de alcunha "POU", de forma deliberada e voluntária, tinha em depósito e guardava, para consumo diverso do pessoal, drogas contendo a

substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecidos como maconha, consistentes em (1) uma trouxinha de peso bruto 9,94 gramas; (2) nove porções com peso bruto de 246,66 gramas, (3) uma porção pequena sob a forma de tijolo com peso bruto de 167,93 gramas, (4) uma porção média sob a forma de tijolo, com peso bruto de 471,67 gramas, e (5) duas porções grandes sob a forma de tijolo, com peso bruto total de 1.766,64 gramas, substâncias causadoras de dependência química e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, o auto de constatação preliminar de fls. 23/24 e o laudo de exame químico-toxicológico que será oportunamente encartado.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo pericial (fls. 94/111), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitativa, de igual forma, restou incontestada.

Rodrigo Ângelo da Costa, ouvido em juízo, disse que receberam denúncias de que o réu coordenava a venda de drogas no local. Em campanhas realizadas, observaram que o réu entrava e saía da casa, como se tivesse deixando algo com "os meninos" que ficavam no local. O réu confessou, informalmente, a traficância de drogas. O réu distribuía e coordenava o tráfico no local.

O réu, ouvido em juízo, disse que estava trabalhando na usina e foi mandado embora.

Nunca teve problemas com a justiça. Pegou as drogas, mas não estava distribuindo.

Estava apenas guardando os entorpecentes.

O acusado confessou o crime.

No mais, convém apontar que depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral.

Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Como se percebe no desenrolar da instrução do processo penal, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Tais depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, já que a quantidade de entorpecentes é substancial, o que autoriza a valoração na primeira fase, na forma do artigo 42, da Lei de Drogas, de modo que majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o réu confessou, porém, por força da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar, de modo que fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Registra-se, outrossim, que a causa de aumento inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas,

sequer foi descrita na denúncia, o que inviabiliza a sua aplicação.

Inaplicável, na espécie, o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade de drogas, além dos depoimentos colhidos, seja em juízo ou em fase policial, apontam que o acusado estava se dedicando habitualmente ao crime. Aliás, o depoimento do policial civil indica que o réu era o responsável por abastecer e distribuir as drogas em diversas biqueiras, tendo sido realizadas, inclusive, campanhas. Tais fatos, portanto, afastam o redutor, conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016).

O dia-multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, diante da pena ora aplicada, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, esta última fixada no mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação às fls. 49/52.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Quanto ao veículo GOL placas GUD 5G31, nada obstante o relato dos policiais seja no sentido de que, possivelmente, o automóvel era utilizado para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, não há prova cabal neste sentido, devendo o bem ser restituído a sua proprietária, mediante apresentação da documentação pertinente.

Oficie-se para cumprimento.

Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Expeça-se guia provisória.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA